

WAN MUHAMAD MARZUKI BIN WAN TALIB

Lwn.

YASHMEELA IRANI BINTI MD YAAKOB

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Nadzri bin Haji Abdul Rahman (Ahli)

26 November 2024 / 24 Jamadilawal 1446H

Permohonan Semakan No. 2409-A0010-003-0127

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Tuan Muhammad Zaki bin Sukery (The Law Office of Raihan Intan & Zaki)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

1- Permohonan ini difailkan oleh Pemohon (Responden) untuk menyemak keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 02/09/2024 dalam kes Permohonan No. 2312-H0210-432-0811.

2- Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan bahawa mahkamah memerintahkan nafkah bulanan interim anak yang bernama Wan Yas Marina binti Wan Muhamad Marzuki (No. K/P: 101212-088-0028) tersebut berjumlah

RM2,500.00 dengan wang tersebut dimasukkan ke dalam akaun Maybank peribadi Responden, No. Akaun 162666102311 selewat-lewatnya pada 28hb. Setiap bulan.

FAKTA KES

3- Pemohon dan Responden telah bernikah pada 04/05/2003 dan bercerai pada 22/04/2024.

4- Pemohon dan Responden mempunyai seorang anak bernama Wan Yas Marina binti Wan Muhamad Marzuki (14 tahun).

ALASAN PERMOHONAN

5- Pemohon memfailkan permohonan ini berdasarkan alasan-alasan seperti berikut:

- 5.1 Hakim Bicara terkhilaf dari segi teknikal tanpa mengambil kira Responden bukanlah seorang yang bermastautin di Negeri Selangor.
- 5.2 Hakim Bicara terkhilaf dari segi teknikal tanpa mengambil kira penghakiman hadhanah dan/atau perintah interim hadhanah tidak pernah dikeluarkan oleh mana-mana Mahkamah Syariah di Malaysia sehingga perintah interim nafkah anak tersebut dikeluarkan.
- 5.3 Hakim Bicara terkhilaf memutuskan amaun nafkah bulanan anak tersebut tanpa mengambil kira Arahan Amalan No. 9 Tahun 2001 dan/atau Arahan Amalan No. 5 Tahun 2019.

- 5.4 Hakim Bicara terkhilaf tanpa mengambil kira kemampuan kewangan dan tanggungan semasa Pemohon.

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH

6- Permohonan ini difailkan berdasarkan subseksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, yang memperuntukkan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.

7- Dalam mempertimbangkan permohonan ini, mahkamah telah merujuk kepada beberapa keputusan terdahulu sebagai panduan, termasuk kes **Mokhtar bin Yusup lwn. Nurin binti Abdullah [2013] JH 36(2)**, **Sa'diah binti Hj. Tamin lwn. Zainal Arsyad bin Mohd. Amin [2015] JH 41(2)**, **Jamaludin bin Che Murad lwn. Dasmawati [2017] JH 44(2)**, dan **Maya binti Ahmad Fuad lwn. Hisham bin Halim [2018] JH 46(2)**.

8- Selain itu, mahkamah turut merujuk kepada **Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014**, yang menjelaskan peraturan dan kriteria bagi prosiding semakan di Mahkamah Tinggi Syariah atau Mahkamah Rayuan Syariah.

9- Berdasarkan Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon bertarikh 30 September 2024, Mahkamah mendapati isu yang dibangkitkan oleh Pemohon tidak melibatkan sebarang kecacatan prosedur atau pelanggaran terhadap prinsip undang-undang. Tiada bukti yang menunjukkan bahawa keputusan yang dibuat oleh Yang Arif Hakim Bicara telah menyalahi mana-mana prosedur yang ditetapkan.

10- Dalam hal ini, mahkamah sekali lagi merujuk kepada **Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014**, terutamanya perenggan 5 dan 7, yang menyatakan bahawa:

"(7) Sesuatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana di dalam perenggan (5)."

"(5) Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan."

11- Tambahan pula, isu-isu yang dibangkitkan dalam permohonan ini melibatkan pertikaian fakta antara Pemohon dan Responden. Mahkamah berpendapat bahawa persoalan fakta tersebut memerlukan perbicaraan penuh untuk membolehkan bukti-bukti yang relevan dinilai secara menyeluruh. Prosiding semakan bukanlah forum yang sesuai untuk memutuskan persoalan fakta kerana ia hanya terhad kepada penilaian keabsahan prosedur atau persoalan undang-undang yang telah jelas.

12- Kami ingin menegaskan bahawa skop semakan adalah terhad kepada penilaian sama ada sesuatu keputusan dibuat secara tidak sah, tidak munasabah, atau menyalahgunakan kuasa. Dalam kes ini, isu-isu yang dibangkitkan oleh Pemohon adalah di luar bidang semakan kerana ia melibatkan penilaian fakta yang perlu dibuktikan melalui perbicaraan penuh. Adalah disarankan agar pihak-pihak memberi perhatian sepenuhnya terhadap prosiding kes induk bagi memastikan Hakim Bicara dapat menyelesaikan kes tersebut tanpa kelewatan.

13- Oleh itu, berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan, kami mendapati bahawa permohonan ini tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk dipertimbangkan di bawah bidang kuasa semakan. Permohonan ini adalah tidak berasas dan dengan ini ditolak.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, Afidavit Tambahan, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:

- 1) Permohonan semakan Pemohon DITOLAK

Penghakiman diberikan oleh;

1.
YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

2.
YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

3.
YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN HAJI ABDUL RAHMAN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

